

מסורת הש"ס

א) נקמנן לא. תוספתא פ"ו ה"ב ותוספתא דמכות פ"ג ה"ד. ב) [תוספתא פ"ו ה"ב ותוספתא דמכות פ"ג ה"ד] נקמנן לא. א) ע"ז ה. ב) עירובין פא. ה) כבודות כא. ו) [עירובין פא: ע"ש]. ו) [קדושין כג. וע"ז]. ח) [נעירובין איתא רב אילא אמר ר' יוחנן וגו' רש"ל ר' אילא אמר רב יהודה בלרענא כו.]. ט) נ"מ מו: מה. ז) עירובין פא: קדושין כו. כח: כבודות י. י) [תמורה ד. ט] ונש"ע, מוס' ע"ז ה: ד"ה ערב, ו) ונש"ע מו"ט דמייסנן.



תורה אור השלם

1. יְשׁוּר או שֶׁה אָרוּן וְאֵת בְּנוֹ לֹא תִשְׁחָטוּ בַּיּוֹם אֲחֵד: וַיִּקְרָא כֹכ כַּח 2 וַיִּקְרָא אֱלֹהִים לְאֹרֹן יוֹם וְלַחֹדֶשׁ קָרָא לְיָלֶה וְיָחִיד עַרְב וְיָחִיד בֹּקֶר יוֹם אֶחָד: בראשית א ה



מובן רש"י

בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. אם תמזיק ועברת על לאו בלא משפט, תקח הכתוב כעשה זה מעשיו של אדם שאין לו ענינו ותקנת ענינו שישפט (שבוותן ג) ומשפט זה ענינו של לאו הוסיף יצרניו ויפטר (סנהדרין גכז) שהעשה האמור אחרי תקנתו ויפטרנו על עבירת הלאו (מכות ד:) כל לאו שיתק נעשה אין לוקח עליו דמשמע זה הוא תקנתו אם תעבור על הלאו עשה זאת ויעל. ועוד דלא דמי ללאו דחסימה שהמלקות נמקן לו (ספרי פד). לא מן היום הראה זה. לא מטעם ה' התלקות בעל זו אבל כל ענינו אין זו מלקות לפי שהיא זו מעשה (שבועות ג) כלומר טעם זה אינו מן העקר (סנהדרין גכג) אלא טעם זה עיקר, דלאו שיתק נעשה אין לוקח עליו, אלא מפני מה המותר אינו לוקח לפי שהוא לאו שאין בו מעשה (מכות ד.) משהו בהמות. מדנקט משמי בהמות כי הכי דנהיי מריחוי ימיות נקט, דלא ימין ושמאל מה לי שמי בהמות ומה לי אדם (לקמן א.) אבל ואין בו כוית חייב. משום דכניה הוא וחיב בכל שהוא (לקמן צד.)

בארבעה פרקים בשנה. כגון י' פרקים מחוקקין ליה לאשם בכל מנן דחזין בהמה שחית לה ציומה ומהאי הכי קאמר איהא מכרתה למחוט ולא תשחט איהא את הבה שחמטור משום איהא ואת בני דביות אחד מחייב האחרון ואלו ימים אי אפשר בלא שער וקוין הכל (ע"ז ה.). ערב יר"ט האחרון של חג. מפני שהוא יום השבת קרבנות החג דתמן מי שלא חג וכו' (שם). וערב יר"ט הראשון של פסח. י"ד דיתכן משום פסחים (שם).

וערב עצרת. משום שלמי תגינה ועולת דלחי (שם). וערב ראש השנה. ר"ה יום טוב הוא ואוכלין בשר (שם). ערב יום הכפורים. נמי משום כל האוכל וסותה בנ' וכו' (שם). בגליל. הי' רגילין להרבות שמחה יותר (שם). ואין לו ללוקח. בזהו השור, אלא דינו. שנתן לו דינו מצדו יום שהוא דינו בשר (ערובין אפ). אם מת מת ללוקח.

אם מת השור אצל הלוקח מה שנתן (שם). אבל בשאר ימות השנה אינו כן. אין משחטין אותו בעל כרחו ואם ראה טבח מחזיר לו את הדינר (שם). אם לא הודיעו. בלרענא פרקים בשנה מוכר שמכר פרה לשחוט וכו' ביום מכר בנה לאחר לשחוט. תיין להודיעו אמה מוכרתי היום לשחוט, ואם לא הודיעו הולך לוקח ושחט לנן ואיט' תיין לחזור ולשאל אם היום נשחטה האם (ש"ב). שויכה לו. טעם ללוקח בשור זה שור דינו על ידי אחר. שמכר השור לאחר ואמר לו וזה

זו בשם פלוני והוא לא עשהו שלח לאותו אחר הוזה בשביל (ערובין אפ). דרובות הוא לו. להוציא מעות ולקטע בשר, שהכל דרכן ככן (שם). דרוב הוא לו. שמוציא הולאת (שם). אין חבין לאדם שלא בפניו. אין אדם יכול לעשות שלוחו שלא מדעתו לגרב שהוא חובה או הפסד (קדושין כג). דבר שהוא לרעמו קריי מוכה (כתובות י' ובע"ז ב"ס ג') דבר שהוא חוב לו שאינו חפץ בו (סוטה כה.). דבר תורה מעות קונות. דכתיב בצורה מן ההקדש ונתן הכסף וקם לו. קרי' ללוקח

מן ההדינו (ערובין אפ) ומשיכה לא קיבל (בבבכות יג). שמו יאמר לו גשרפו חטין בעליה. שמה ייעס לוקח צבית מוכר זמן מרובה ומפול דליקה בשבטת המוכר ולא יחוש למרות ולהעלי, לפיכך העמידום בזהומו לחזור בו אם ירעה, דכיון שאם ימייקו בזהומו ימייקו וחזור בו מן המכר ויהא השכר של כ' דדידי חשיב לכו ונתת ומלל (ב"ס מה) א': להכי אוקמינשו בזהומוהי להיות הפסד השייפה עליו והשכר לחזור אם נמייקו דליתמכר נפשיה לאזליניהו (קדושין כח: ובע"ז ערובין אפ.).

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

בא הכנסת ליתן עשה. טעמא דבא הכתוב הא לאו הכי לקי אע"ג דהתראת ספק היא דכל חיימת דלאתרו ציה מלי אמר אכתי לילא הוא: **לא מן השם הוא זה**. לא מטעם זה הוא פטור: **שאין זו מעשה**. יסב לו ולא אכל ומאליו נעשה נותר: **משאי יכנס של**

שמי בהמום. ומדנקט שמי בהמות שמע מינה צימיות קאמר ות"ק דהכא כרבי יהודה ס"ל דאין נוהג אלא בלחם. ומהא פשטינן בפרק גיד הנשה (לקמן דף סא). דפשטא ליה לר' יהודה דצימין: **דליס ציה כוים**. בקמא או בצמרא אלא בחד מינייהו ות"ק מחייב דקסבר צריה הוא וצריה [אין] לרייכה שיעור כדמתן

במסכת מכות (דף ג.) אמר להם רבי שמעון אי אחס מודיס לי באוכל נמלה כל שהוא [שהוא] חייב אמרו לו מפני שהוא כצרימיה. ואיך דמפרשי דליט ציה כוים בחד מינייהו אלא כתרוייהו ואין נראה צעניי שיהו שמי התראות מנטרפות דאי אכלי ליה לנמרא בתוך כדי אכילת פרס היינו צבת אחת ואי לאחר כדי אכילת פרס מו לא מנטרפי: **עד שיהא זו כוים**. דקסבר לאו צריה חשיב אלא כחמיכה מן הצבחה: **מתני' בלרענא פריקס בשנה**. דרך ישראל לעשות סעודות וסתם הלוקח בהמה אינו לוקח אלא לשחטתה מיד לפיכך המוכר בהמה לחצירו ומכר תחלה אמה או צתה זו ביום תריך שילמר לשני דע לך שהיום מכרתי אמה לשחוט או צתה ביום טוב האחרון של חג. היז מרבין בשמחה מפני שרגל לעלמנו הוא וחציב עליהן: **שאין לו ריות**. הפסק צינתים שמכר האם היום: **אצל יש לו ריות**. שמכר את הראשונה לתמול והשניה היום: **אין תריך להודיעו**. שאני אומר לתמול שחט הראשון: **ומודה רבי יהודה כו'**. אע"פ שלקח זה היום וזה למחר: **משחטין הטעם בעל כרחו**. כדמפרש ואולי שאם קבל דינר מלוקח ליתן לו צדינר בשר: **אפילו שור שזה אלק וכו'**. שחטו על כרחו אף על פי שאין לוקחין לשאר ובגמרא מפרש טעמא: ואין ללוקח **זו אלא דינר**. שנתן דינר לטבח: **מה ללוקח**. ומפסיד הדינר: **אינו כן**. דצענין משכיח וכל זמן שלא משך מחור לו הטבח: **גב' למה לי למימני אם האם לחתן**. לימני צמוכר זו לתת חו ולכלה ומאי פסקה דנקט

לתת אם ולכלה צת: **למטרה צי חסנא**. ולעשות סעודה טפי מכלתא: **שזיכה לו ע"י אחר**. המוכר הזה מסר את השור לאדם אחר שלא בפני הלוקח ואמר לו וצי בשור זה לפלוני להיות לו צדינר בשר: **דזכות הוא לו**. מסירה זו זכות היא לו דהא לא סגי ליה בלא בשר: **חוב הוא לו**. להוציא הולאות הפסד הוא לו: **אין חצין לו**. דאין אדם נעשה שליח לחצירו שלא מדעתו להפסידו אצל להריומו אלא סהדי דניחא ליה לפיכך וצין ואין חצין: **על דין סורה**. שקוין לו מעותיו בלא משכיח: **דצר סורה מעוט קונוס**. מכיון שנתן מעות למוכר אין אחד מהם יכול לחזור דגמרינן מהקדש דכתיב [ויקרא מ] ונתן הכסף וקם לו: **ומה טעם אמרו משכיח קונה כו'**. דאי מוקמת להו לפידי האחריות הלוקח משנתן מעות אי מתמרי דליקה צבית המוכר שהפירות שם לא טרח לאזליניהו אלא סתם מושך ממנוי להו לציתיה: **בתני' היום הולך אחר הלילה**. שחט האם משחשכה לא ישחוט הצת כל הלילה וכל היום המחרת אצל שחט האם ציום שחט הצת צלילה דאין הלילה הולך אחר יום: **אם זו דרש**. משום דצעניינא דקדשים כתיב אותו ואת בנו אינטריך למדרשה כדמניא בגמרא: **מעשה צראשים**. ויהי ערב ויהי צקר צרישא ערב והדר צקר: **גב' לפי של הענין**. הפרשה הזאת סמוכה לקדשים דכתיב ירעה לקרבן אשה וסמין ליה אותו ואת בנו: **נקדשים לילה הולך אחר היום**. דכתיב [ויקרא ו] ציום קרבנו יאכל לא יניח ממנו עד צקר אלמא לילה שלאחריו קרי יום קרבנו עד הצקר:

יד אחר שלא בפניו שאמר לו טול שור ברשותך שתהא מוכה לו לפלוני: בארבעה פרקים אלו דוכות הוא לו. כלומר שחייב לקנות בשר בשביל שמחת יו"ט חצין לאדם שלא בפניו: בשאר ימות השנה דחובה הוא. כלומר ללקוחה הוא חוב ולא זכות אין זכין לו לאדם אלא בפניו: דבר תורה מעות קונות. כלומר דכתיב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד דהיינו מעות ומפני מה אמרו משיכה קונה דאדנו קונה שום אדם עד שימשך: גזירה שמו יאמר המוכר גשרפו חטין בעליה. וריוו לו החטין קניין בעל כרחו: עכשיו אמרו חכמים שאינן חשובין של לוקח עד שימשוך כדי שישרום המוכר אותם יפה יפה עד שיביאור בפרשנו: ובקדשים לילה הולך אחר היום. תורה שנאכלת ליום ולילה עד חצות וכגון זבחי שלמי צבור: יום המיוחד שנתן כרוז כגון הני ארבעה פרקים: סליק פירקא

א) אולי צ"ל ועכשיו דאף דמה שיש ספק ולא ידעין אם יומיר אם לאו מ"מ היה חייב מלקות אעפ"כ משום עשה דבאש שפרשו שכל אחיו אעז חייב. ב) דבור או שיך אחר ד"ה גזירה.
בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. אם תמזיק ועברת על לאו בלא משפט, תקח הכתוב כעשה זה מעשיו של אדם שאין לו ענינו ותקנת ענינו שישפט (שבוותן ג) ומשפט זה ענינו של לאו הוסיף יצרניו ויפטר (סנהדרין גכז) שהעשה האמור אחרי תקנתו ויפטרנו על עבירת הלאו (מכות ד:) כל לאו שיתק נעשה אין לוקח עליו דמשמע זה הוא תקנתו אם תעבור על הלאו עשה זאת ויעל. ועוד דלא דמי ללאו דחסימה שהמלקות נמקן לו (ספרי פד). לא מן היום הראה זה. לא מטעם ה' התלקות בעל זו אבל כל ענינו אין זו מלקות לפי שהיא זו מעשה (שבועות ג) כלומר טעם זה אינו מן העקר (סנהדרין גכג) אלא טעם זה עיקר, דלאו שיתק נעשה אין לוקח עליו, אלא מפני מה המותר אינו לוקח לפי שהוא לאו שאין בו מעשה (מכות ד.) משהו בהמות. מדנקט משמי בהמות כי הכי דנהיי מריחוי ימיות נקט, דלא ימין ושמאל מה לי שמי בהמות ומה לי אדם (לקמן א.) אבל ואין בו כוית חייב. משום דכניה הוא וחיב בכל שהוא (לקמן צד.)

בארבעה פרקים בשנה. כגון י' פרקים מחוקקין ליה לאשם בכל מנן דחזין בהמה שחית לה ציומה ומהאי הכי קאמר איהא מכרתה למחוט ולא תשחט איהא את הבה שחמטור משום איהא ואת בני דביות אחד מחייב האחרון ואלו ימים אי אפשר בלא שער וקוין הכל (ע"ז ה.). ערב יר"ט האחרון של חג. מפני שהוא יום השבת קרבנות החג דתמן מי שלא חג וכו' (שם). וערב יר"ט הראשון של פסח. י"ד דיתכן משום פסחים (שם).

וערב עצרת. משום שלמי תגינה ועולת דלחי (שם). וערב ראש השנה. ר"ה יום טוב הוא ואוכלין בשר (שם). ערב יום הכפורים. נמי משום כל האוכל וסותה בנ' וכו' (שם). בגליל. הי' רגילין להרבות שמחה יותר (שם). ואין לו ללוקח. בזהו השור, אלא דינו. שנתן לו דינו מצדו יום שהוא דינו בשר (ערובין אפ). אם מת מת ללוקח.

אותו ואת בנו פרק חמישי חולין

פג.

ובדבריו רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל. תימנה דצריש כמזכות (דף ה.) פריך יום הכפורים שחל להיות בשני בשבת ידחה גזירה שמא ישחוט בן עוף ואמאי לא פריך משאך ימים טובים דהוי לכ"ע ואומר ר"ת דבשאר ערב י"ט שוחטין בהמות כדלמר הכא אצל ערב יוה"כ לא היו

אוכלין אלא בשר עוף ודגים כדלמר בצ"ר גבי ההוא דזנן נווגא והא דלא חשיב הכא ערב יו"ט ראשון של חג אומר ר"ת משום דכולי עלמא טרידי בצוכה ולולב ואין להן פגלי להרצות בשחיטה כל כד'):

ובמודה רבי יהודה. תימנה למאן מודה דליתמי דרבי יהודה לפרש הוא כדלמרנין בסנהדרין בפרק זה צורך (דף כה. ט):

הדרן עלך אותו ואת בנו

התם דגופין מוחלקין פטרי רבנן הכא לא כל שכן אלא לאו סומכוס היא לעולם בזה אחר זה ודקאמרת מ"ט דרבי יהודה כגון דלית ביה כוית ^אדתניא אכלו ואין בו כוית חייב ר' יהודה אומר עד שיהא בו כוית: **בתני' ^אבארבעה פרקים בשנה המוכר בהמה לחבירו צריך להודיעו אמה מכרתי לשחוט בתה מכרתי לשחוט ואלו הן ערב יום טוב האחרון של חג וערב יום טוב הראשון של פסח וערב עצרת וערב ראש השנה וכדברי רבי יוסי הגלילי אף ערב יום הכפורים בגליל אמר רבי יהודה יאימתי בזמן שאין לו ריות אבל יש לו ריות אין צריך להודיעו יומודה רבי יהודה במוכר את האם לחתן ואת הבת לכלה שצריך להודיעו בידוע ששניהם שוחטין ביום אחד ^אבארבעה פרקים אלו משחטין את הטבח בעל כרחו אפילו שור שזה אלק דיגרים ואין לו ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אם מת מת ללוקח אבל בשאר ימות השנה אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר: **גב' ^אתנא אם לא הודיעו הולך ושחט ואינו נמנע**: אמר רבי יהודה אימתי [וכו']. למה לי למימני את האם לחתן ואת הבת לכלה מלתא אגב אורחיה קמשמע לן דאורח ארעא למטרח בי חתנא טפי מבי כלתא: בארבעה פרקים אלו [וכו']. ^אוהא לא משך אמר רב הונא אמר רב כשמשך אי הכי אימא סיפא אבל בשאר ימות השנה אינו כן לפיכך אם מת מת למוכר והא משך אמר ר' שמואל בר רב יצחק לעולם שלא משך וכגון שזיכה לו על ידי אחר בארבעה פרקים אלו דוכות הוא לו ^איכין לאדם שלא בפניו ^ארבי אלעזר אומר אמר רבי יוחנן ^אבארבעה פרקים אלו העמידו חכמים דכריהם על דין תורה ^אדאמר רבי יוחנן דבר תורה מעות קונות ומה טעם אמרו משיכה קונה גזירה ^אשמוא יאמר לו גשרפו חטין בעליה: **בתני' ^אליום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה את זו דרש רבי שמעון בן זומא נאמר במעשה בראשית ^איום אחד נאמר באותו ואת בנו יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום אחד האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה: **גב' ^את"ר את זו דרש ר"ש בן זומא לפי שכל הענין כולו אינו מדבר אלא בקדשים ^אובקדשים לילה הולך אחר היום יכול אף זה כן נאמר כאן יום אחד נאמר במעשה בראשית יום אחד מה יום אחד האמור במעשה בראשית היום הולך אחר הלילה אף יום [אחד] האמור באותו ואת בנו היום הולך אחר הלילה רבי******

יד אחר שלא בפניו שאמר לו טול שור ברשותך שתהא מוכה לו לפלוני: בארבעה פרקים אלו דוכות הוא לו. כלומר שחייב לקנות בשר בשביל שמחת יו"ט חצין לאדם שלא בפניו: בשאר ימות השנה דחובה הוא. כלומר ללקוחה הוא חוב ולא זכות אין זכין לו לאדם אלא בפניו: דבר תורה מעות קונות. כלומר דכתיב או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד דהיינו מעות ומפני מה אמרו משיכה קונה דאדנו קונה שום אדם עד שימשך: גזירה שמוא יאמר המוכר גשרפו חטין בעליה. וריוו לו החטין קניין בעל כרחו: עכשיו אמרו חכמים שאינן חשובין של לוקח עד שימשוך כדי שישרום המוכר אותם יפה יפה עד שיביאור בפרשנו: ובקדשים לילה הולך אחר היום. תורה שנאכלת ליום ולילה עד חצות וכגון זבחי שלמי צבור: יום המיוחד שנתן כרוז כגון הני ארבעה פרקים: סליק פירקא

א) אולי צ"ל ועכשיו דאף דמה שיש ספק ולא ידעין אם יומיר אם לאו מ"מ היה חייב מלקות אעפ"כ משום עשה דבאש שפרשו שכל אחיו אעז חייב. ב) דבור או שיך אחר ד"ה גזירה.
בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. אם תמזיק ועברת על לאו בלא משפט, תקח הכתוב כעשה זה מעשיו של אדם שאין לו ענינו ותקנת ענינו שישפט (שבוותן ג) ומשפט זה ענינו של לאו הוסיף יצרניו ויפטר (סנהדרין גכז) שהעשה האמור אחרי תקנתו ויפטרנו על עבירת הלאו (מכות ד:) כל לאו שיתק נעשה אין לוקח עליו דמשמע זה הוא תקנתו אם תעבור על הלאו עשה זאת ויעל. ועוד דלא דמי ללאו דחסימה שהמלקות נמקן לו (ספרי פד). לא מן היום הראה זה. לא מטעם ה' התלקות בעל זו אבל כל ענינו אין זו מלקות לפי שהיא זו מעשה (שבועות ג) כלומר טעם זה אינו מן העקר (סנהדרין גכג) אלא טעם זה עיקר, דלאו שיתק נעשה אין לוקח עליו, אלא מפני מה המותר אינו לוקח לפי שהוא לאו שאין בו מעשה (מכות ד.) משהו בהמות. מדנקט משמי בהמות כי הכי דנהיי מריחוי ימיות נקט, דלא ימין ושמאל מה לי שמי בהמות ומה לי אדם (לקמן א.) אבל ואין בו כוית חייב. משום דכניה הוא וחיב בכל שהוא (לקמן צד.)

בארבעה פרקים בשנה. כגון י' פרקים מחוקקין ליה לאשם בכל מנן דחזין בהמה שחית לה ציומה ומהאי הכי קאמר איהא מכרתה למחוט ולא תשחט איהא את הבה שחמטור משום איהא ואת בני דביות אחד מחייב האחרון ואלו ימים אי אפשר בלא שער וקוין הכל (ע"ז ה.). ערב יר"ט האחרון של חג. מפני שהוא יום השבת קרבנות החג דתמן מי שלא חג וכו' (שם). וערב יר"ט הראשון של פסח. י"ד דיתכן משום פסחים (שם).

וערב עצרת. משום שלמי תגינה ועולת דלחי (שם). וערב ראש השנה. ר"ה יום טוב הוא ואוכלין בשר (שם). ערב יום הכפורים. נמי משום כל האוכל וסותה בנ' וכו' (שם). בגליל. הי' רגילין להרבות שמחה יותר (שם). ואין לו ללוקח. בזהו השור, אלא דינו. שנתן לו דינו מצדו יום שהוא דינו בשר (ערובין אפ). אם מת מת ללוקח.

אם מת השור אצל הלוקח מה שנתן (שם). אבל בשאר ימות השנה אינו כן. אין משחטין אותו בעל כרחו ואם ראה טבח מחזיר לו את הדינר (שם). אם לא הודיעו. בלרענא פרקים בשנה מוכר שמכר פרה לשחוט וכו' ביום מכר בנה לאחר לשחוט. תיין להודיעו אמה מוכרתי היום לשחוט, ואם לא הודיעו הולך לוקח ושחט לנן ואיט' תיין לחזור ולשאל אם היום נשחטה האם (ש"ב). שויכה לו. טעם ללוקח בשור זה שור דינו על ידי אחר. שמכר השור לאחר ואמר לו וזה זו בשם פלוני והוא לא עשהו שלח לאותו אחר הוזה בשביל (ערובין אפ). דרובות הוא לו. להוציא מעות ולקטע בשר, שהכל דרכן ככן (שם). דרוב הוא לו. שמוציא הולאת (שם). אין חבין לאדם שלא בפניו. אין אדם יכול לעשות שלוחו שלא מדעתו לגרב שהוא חובה או הפסד (קדושין כג). דבר שהוא לרעמו קריי מוכה (כתובות י' ובע"ז ב"ס ג') דבר שהוא חוב לו שאינו חפץ בו (סוטה כה.). דבר תורה מעות קונות. דכתיב בצורה מן ההקדש ונתן הכסף וקם לו. קרי' ללוקח

מן ההדינו (ערובין אפ) ומשיכה לא קיבל (בבבכות יג). שמוא יאמר לו גשרפו חטין בעליה. שמה ייעס לוקח צבית מוכר זמן מרובה ומפול דליקה בשבטת המוכר ולא יחוש למרות ולהעלי, לפיכך העמידום בזהומו לחזור בו אם ירעה, דכיון שאם ימייקו בזהומו ימייקו וחזור בו מן המכר ויהא השכר של כ' דדידי חשיב לכו ונתת ומלל (ב"ס מה) א': להכי אוקמינשו בזהומוהי להיות הפסד השייפה עליו והשכר לחזור אם נמייקו דליתמכר נפשיה לאזליניהו (קדושין כח: ובע"ז ערובין אפ.).

עין משפט ור מוצה

בג א מ"י פ"י מהלכות קרבן פסח ה"י יא ופ"ח מהלכות פסולי המוקדשין הלכה ט:
בד ב ג מ"י פ"ח מהל' מאלכות אסורות הלכה ג:

בה ד ה ו מ"י פ"ב מהל' שחיטה ה"י יד טו טז וע"י בהשגות ובכ"מ ובל"מ סמג לאוין קמט טוש"ע י"ד ק"ז טז פ"ו:

בו ז מ"י פ"ט מהל' מביאה ה"י ז סמג עשין פב טוש"ע ח"מ ק"י קמט סעיף ג:

ח נמ"י פ"ד מהלכות זכיה וממנה ה"צ ופ"ה מהלכות עבדים ה"צ ופ"ו ה"א טוש"ע ח"מ סימן רמג פס"ף א:

ט מ"י פ"ט מהלכות מכירה ה"ז סמג עשין פב טוש"ע ח"מ סימן קמט סעיף ג:
י מ"י שס פ"ג הלכה א סמג שס טוש"ע ח"מ סימן קמט סעיף א:

כ מ"י שס הלכה ה טוש"ע שס סעיף ה:

כז ל מ"י פ"ב מהל' שחיטה ה"י ז סמג לאוין קמט טוש"ע י"ד ק"י טז סעיף ד:
מ נמ"י פ"ד מהלכות מעשה הקרבנות [צ:]



רבינו גרשום

בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה. כלומר דעשה זו והנותר תפסנו וגו' באש תשרפון ולא תעשה זו לא ותחזירו ועכשיו א) זה ספק לא ידעין? אם יוותר אם לא ואעפ"כ חייב מלקות ומשום הותר שבה אחרייו אינו חבין דדברי ר' יעקב יבאי אינן כוונתם גזרה: אלא לאו סומכוס היא. כלומר ושי"מ אבל ב' וזתי חלב בהחלם אחד חייב על כל אחת ואחת: ערב יו"ט אחרון של חג כו'. כלומר דהשחטן סתמא זמלתא ודאי מאי דהוה ליה אבל בימים שעברו ואינו קונה אותה אלא לשחוט לפיכך צריך להודיע: אימתי בזמן שאין לו ריות. כלומר בערב יו"ט קנאה דודאי באותו יום ישחטנה לפיכך צריך להודיע: אבל יש לו ריות בינתיים. כגון שקנאה שנים או שלשה ימים קודם לחג וישחט: ואין ללוקח אלא אי"צ להודיעו מאן נימא לן דבאותו יום ישחוט שמוא למחר או ליום אחר וישחט: ואין ללוקח אלא דינר. כלומר שלא נתן לו ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על

ללוקח אלא דינר כופין אותו לשחוט לפיכך אלא דינר כופין אותו לשחוט ואלו היום הולך אחר הלילה: כלומר שחט לילה ויום שאם שחט אותו ביום מותר לשחוט בנו בלילה אבל אם שחט בלילה אסור לשחוט בנו היום שלאחר הלילה: הכא במאי עסקין כגון שזיכה לו ע"י אחר. כלומר שנתן לו לוקח דינר הולך לדרכו לו זיכה לו מוכר ללוקח על